

1500108-08.2022.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090228/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 24029515 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2090228 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudia Aparecida Alvarenga e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500108-08.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500108-08.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090228/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 24029515 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2090228 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudia Aparecida Alvarenga e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra CLAUDIA APARECIDA ALVARENGA, LEANDRO TORRES DE PAULA e VIVIANE RODRIGUES COELHO BARBOSA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da

Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 1º de abril de 2022, na Rodovia Prefeito Fábio Talarico, altura do KM 43, nesta cidade e comarca, previamente conluiados e agindo em concurso e unicidade de propósitos, transportavam, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, entre estados da Federação, 12 (doze) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 6.480 g (seis mil, quatrocentos e oitenta gramas); 04 (quatro) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 2.255 g (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco gramas); 06 (seis) porções Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 6.115 g (seis mil, cento e quinze gramas); 06 (seis) porções Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 6.490 g (seis mil, quatrocentos e noventa gramas); 06 (seis) porções Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 6.150 g (seis mil, cento e cinquenta gramas); 06 (seis) porções Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 6.310 (seis mil, trezentos e dez gramas); 06 (seis) porções Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 5.810 g (cinco mil, oitocentos e dez gramas); 06 (seis) porções Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 6.280 g (seis mil, duzentos e oitenta gramas) e 04 (quatro) porções Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando 4.365 g (quatro mil, trezentos e sessenta e cinco gramas), substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/21 e laudo de constatação de fls. 27/31. Notificados, os denunciados apresentaram defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 308/313).

Recebida a denúncia (fls. 355/356), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os réus (fls. 408).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 413/433 e 455/467).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, rejeito a preliminar de nulidade das provas por suposta usurpação das funções de investigação, eis que, além daquelas cominadas a Polícia Militar, abarca-se esta. Neste sentido "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar" (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019).

Ainda que este não fosse o entendimento, a Polícia Militar tem entre suas atribuições coibir os ilícitos penais para proteção dos cidadãos, de forma que, recebida denuncia anônima, ela tem o dever de constatar sua veracidade, o que foi feito no caso em tela.

Rejeitada a preliminar, no mérito a ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 11/16, 19/21, 22, 27/31 e 227/229, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída aos réus, por sua vez, é indubitosa.

Claudia permaneceu silente na delegacia. Em Juízo, confirmou que receberia R\$

2.000,00 para acompanhar Leandro até Mato Grosso do Sul e que aceitou por estar passando muitas dificuldades. Disse que os três foram descansar no hotel e alguém preparou o veículo para que retornassem a Franca, não sabendo declinar quem seria esta pessoa, salientando, ainda, que seu único contato era Viviane.

Leandro confirmou o tráfico de drogas em ambas as fases, afirmando que trabalha como motorista de aplicativo e passava por muitas dificuldades financeiras, quando então resolveu aceitar R\$ 2.000,00 para buscar os entorpecentes em Mato Grosso do Sul e trazê-los para esta cidade. Em Juízo, acrescentou que entraram no hotel e alguém pegou o carro para prepará-lo, não tendo conhecimento até então onde estariam as drogas. Disse que fazia corridas de Uber para Viviane e seus familiares e que não conhecia Claudia.

Viviane permaneceu silente na delegacia. Em Juízo, disse que, certo dia, uma pessoa que estava sentada ao seu lado, ofereceu R\$ 2.000,00 para que fosse até Mato Grosso do Sul buscar entorpecentes. Afirmou que aceitou por estar passando muitas dificuldades, de saúde e financeiras.

Os policiais militares Diego Rodrigo de Souza e Flávio José Monteiro relataram que receberam denúncia anônima de que um veículo Chevrolet Cobalt placas NZR-8I76, ocupado por um homem e duas mulheres, havia deixado o município de Franca com destino ao Estado do Mato Grosso do Sul e que eles teriam ido buscar uma carga de droga, vinda do Paraguai, para distribuição nesta cidade. Por meio do sistema "Radar Detecta", confirmaram que o veículo estava trafegando por estradas de São Paulo, com destino ao estado do Mato Grosso do Sul, isso na madrugada do dia 31. Em 1 de abril, constataram que o veículo estava retornando a Franca, por meio das cidades de São José do Rio Preto e Olímpia, confirmando o teor da denúncia. Por volta das 17h10, o veículo foi avistado transitando pela Rodovia Prefeito Fábio Talarico e ao emitirem os sinais luminosos e sonoros para parada, foram ignorados pelo condutor do veículo, o qual só foi parado na altura do quilômetro 43, já chegando à área urbana de Franca. O motorista do veículo foi identificado como sendo Leandro Torres de Paula e as passageiras Viviane Rodrigues Coelho Barbosa e Cláudia Aparecida Alvarenga. Questionado, Leandro negou veementemente que transportava drogas, contudo, no interior de uma falsa caixa de som, lataria e forro do porta-malas foram localizados diversos tabletes de maconha que somados, totalizavam 50 quilos. Leandro confessou informalmente que havia recebido R\$ 2.000,00 para transportar a droga do estado de Mato Grosso do Sul até Franca. Já as duas mulheres não apresentaram versões à guarnição. Em Juízo, o policial Diego acrescentou que a denúncia anônima dava indícios de que a droga seria pertencente a Viviane. Acrescentaram que o cheiro estava muito forte, ressaltando que havia, além de 40 tabletes maiores, 16 menores da droga, que haviam sido fracionados.

De fato, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastada por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor, o que não ocorreu nos presentes autos. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, ressaltando-se que perfeitamente válidos e dignos de crédito, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente os acusados, até porque receberam denuncia precisa indicando o veículo que Leandro conduzia, inclusive placa, além da

quantidade de pessoas que estariam no veículo. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Neste passo, ressalto que a denúncia fez até menção da droga ser pertencente a Viviane, conforme relato do policial Diego, o que de certa forma chegou a ser corroborado pela versão de Leandro, no sentido de que foi convidado por ela para dirigir até o estado de Mato Grosso do Sul e da versão de Claudia, no sentido de que manteve contato unicamente com Viviane.

No mais, de se salientar que ainda que o acusado Leandro exercesse trabalho lícito quando dos fatos, tal não é suficiente para excluir sua responsabilização penal, sobretudo em razão da enorme quantidade de drogas que transportavam, que não podia ser ignorada pelo forte cheiro no interior do veículo.

Não pairam dúvidas, então, que os réus, agindo mancomunados e com unidade de propósitos, após prévio ajuste, transportavam 50.295 gramas de maconha, divididos em 56 tablets, sendo de rigor sua responsabilização penal.

Claudia é primária, eis que o processo a que condenada teve seu trânsito em julgado em 2011, portanto, há mais de 11 anos, de forma que não podem ser considerado como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, sob pena de caracterização de sua perpetuidade. Conta com a atenuante da confissão.

Leandro é primário e conta com a atenuante da confissão.

Viviane possui reincidência específica, mas conta com a atenuante da confissão.

Respeitado o entendimento do digno Promotor de Justiça, entendo que somente a quantidade de drogas apreendida não é suficiente para determinar o envolvimento de Leandro e Claudia com atividades criminosas, notadamente porque eles não se conheciam e o ponto de contato entre eles foi Viviane, tanto que o policial Diego ressaltou que a denúncia mencionava que a droga seria desta, a quem inclusive foi feito o convite para buscar o entorpecente em Mato Grosso do Sul.

Procedente a denúncia, passo a dosar suas penas.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, e 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena de Claudia e Leandro em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa (um sexto acima do mínimo em razão da quantidade apreendida). A seguir, em razão da confissão, torno a pena ao mínimo, em virtude da impossibilidade de redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, acresço a pena de 1/6 em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Em razão do redutor do parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em um quarto, perfazendo 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 437 dias-multa.

Fixo a pena de Viviane em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa (um sexto acima do mínimo em razão da quantidade apreendida). Na segunda fase, compenso a confissão com a reincidência. Na terceira fase, acresço a pena de 1/6 em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº

11.343/06, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no valor mínimo legal. Impossível a aplicação do redutor do privilegiado, por não preencher requisito subjetivo, já que reincidente.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra CLAUDIA APARECIDA ALVARENGA, LEANDRO TORRES DE PAULA e VIVIANE RODRIGUES COELHO BARBOSA, qualificados nos autos, para o fim de CONDENAR CLAUDIA e LEANDRO a pena de 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 437 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e VIVIANE a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em que pese primários, a quantidade de pena fixada a Claudia e Leandro impede a substituição por restritivas de direitos. Assim, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento de pena. Defiro o apelo em liberdade.

Reincidente específica, autora de crime equiparado a hediondo, constituindo-se, ademais, como raiz de grande parte da criminalidade e causa de contundente desassossego da sociedade nacional contemporânea, Viviane deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pela ré, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Contudo, defiro o apelo em liberdade, situação na qual respondeu ao término do processo, em virtude de concessão de liberdade em habeas corpus.

Destruam-se os aparelhos celulares apreendidos.

Indefiro o pedido de restituição do veículo Chevrolet Cobalt ao acusado Leandro, eis que claramente usado para transportar os entorpecentes do Mato Grosso do Sul a esta cidade, razão pela qual decreto seu perdimento. Neste sentido, a Lei nº 14.322 de 2022 acresceu o parágrafo 6º ao artigo 60 da Lei de Drogas - Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé (o que não se verificou no presente caso).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA